Судебный акт по делу № 88-3357/2026

PDF-копия официально опубликованного текста. Подготовлена dgi-pravo.ru для чтения. Это не электронный оригинал суда и не заверенная копия.

Суд: Второй кассационный суд общей юрисдикции

Официальный источник: https://2kas.sudrf.ru/modules.php?case_id=17208652&case_uid=1772b58b-1313-41fd-9823-e5e572c991cc&delo_id=2800001&name=sud_delo&name_op=case&new=2800001&srv_num=1

Дело № 88-3357/2026

УИД: 77RS0013-02-2024-004754-82

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

10 февраля 2026 года город Москва

мотивированное определение составлено 10 февраля 2026 года

Судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции в составе

председательствующего судьи Сокуровой Ю.А.,

судей Копылова-Прилипко Д.А., Полозовой Д.В.

рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-4780/2024 (номер дела, присвоенный судом первой инстанции) по иску

ФИО1

к Департаменту труда и социальной защиты населения

<адрес>

, ГУП

<адрес>

«Московская социальная гарантия», Правительству Москвы о возложении обязанности передать квартиру, заключить договор социального найма

по кассационной жалобе

ФИО1

на решение Кунцевского районного суда

<адрес>

от

ДД.ММ.ГГГГ

, апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от

ДД.ММ.ГГГГ

.

Заслушав доклад судьи Копылова-Прилипко Д.А., судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции

у с т а н о в и л а:

Решением Кунцевского районного суда

<адрес>

от

ДД.ММ.ГГГГ

, оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского областного суда от

ДД.ММ.ГГГГ

,

ФИО1

отказано в удовлетворении исковых требований к Департаменту труда и социальной защиты населения

<адрес>

, ГУП

<адрес>

«Московская социальная гарантия», Правительству Москвы о возложении обязанности передать на баланс Правительства Москвы в лице Департамента городского имущества

<адрес>

квартиру, расположенную по адресу:

<адрес>

возложении на Правительство Москвы в лице Департамента городского имущества

<адрес>

обязанности заключить договор социального найма на данную квартиру с истцом.

В кассационной жалобе

ФИО1

просит отменить данные судебные акты как незаконные и необоснованные. Указывает, что судом нарушены её жилищные права. Все условия для заключения договора социального найма жилого помещения имеются, что подтверждено решением Кунцевского районного суда

<адрес>

от

ДД.ММ.ГГГГ

по делу

№

. Вопреки выводам суда, она (истец) ранее состояла на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий. Спорная квартира входит в имущественную казну

<адрес>

, а ГУП

<адрес>

«Московская социальная гарантия» является структурным подразделением Правительства Москвы.

Лица, участвующие в деле, о времени и месте судебного заседания уведомлены надлежащим образом путём направления в их адреса судебных извещений заказной почтовой корреспонденцией.

Согласно статье 379.7 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для отмены или изменения судебных постановлений кассационным судом общей юрисдикции

являются несоответствие выводов суда, содержащихся в обжалуемом судебном постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным судами первой и апелляционной инстанций, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, проверив по правилам статьи 379.6 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в пределах доводов, содержащихся в кассационной жалобе, законность судебных постановлений, принятых судами первой и апелляционной инстанций, судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции не находит оснований для удовлетворения жалобы.

Как установлено судом и следует из материалов дела,

ФИО1

проживает в квартире, расположенной по адресу:

<адрес>

, которая находится в хозяйственном ведении ГУП

<адрес>

«Московская социальная гарантия».

ФИО1

, полагая, что имеет право на заключение договора социального найма в отношении данной квартиры, для чего последняя подлежит передаче на баланс Правительства Москвы в лице Департамента городского имущества

<адрес>

, обратилась в суд с настоящим иском.

Разрешая спор, суд первой инстанции, исследовав представленные доказательства в совокупности, руководствуясь пунктом 1 статьи 605, статьями 294, 295, 299 Гражданского кодекса Российской Федерации, частями 3 и 4 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьёй 4 Закона

<адрес>

от

ДД.ММ.ГГГГ

№

«Об имущественной казне

<адрес>

», Положением о Департаменте городского имущества

<адрес>

, утверждённым Постановлением Правительства Москвы от

ДД.ММ.ГГГГ

№

-ПП, пришёл к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска.

Суд апелляционной инстанции согласился с такой позицией.Выводы судов первой и апелляционной инстанций соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам. Суды правильно применили нормы материального и процессуального права.

Доводы кассационной жалобы не могут быть приняты во внимание, они полностью повторяют доводы, приводимые

ФИО1

в ходе рассмотрения дела в суде первой и апелляционной инстанции, и этим доводам дана надлежащая оценка в обжалуемых судебных постановлениях.

Так, в силу пункта 3 статьи 299 Гражданского кодекса Российской Федерации, право хозяйственного ведения и право оперативного управления имуществом, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, прекращаются по основаниям и в порядке, предусмотренным настоящим Кодексом, другими законами и иными правовыми актами для прекращения права собственности, а также в случаях правомерного изъятия имущества у предприятия или учреждения по решению собственника.

Согласно части 3 статьи 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Действуя во исполнение приведённых требований закона, суды на основе исследованных доказательств установили фактические обстоятельства дела, свидетельствующие о том, что квартира находится в хозяйственном ведении ГУП

<адрес>

«Московская социальная гарантия» и не входит в имущественную казну

<адрес>

, которой вправе распоряжаться Департамент городского имущества

<адрес>

.

При этом судом учтено, что

ФИО1

ранее обращалась в Кунцевский районный суд

<адрес>

с иском к Департаменту жилищной политики и жилищного фонда

<адрес>

(в настоящее время - Департамент городского имущества

<адрес>

) о возложении обязанности заключить договор социального найма на спорную квартиру (дело

№

).

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от

ДД.ММ.ГГГГ

решение Кунцевского районного суда

<адрес>

от

ДД.ММ.ГГГГ

об удовлетворении требований

ФИО1

было отменено и постановлено новое решение об отказе в иске /л.д.119-121/.

Указанным апелляционным определением установлено, что нахождение квартиры в собственности

<адрес>

, в хозяйственном ведении ГУП

<адрес>

«Московская социальная гарантия» и в пользовании

ФИО1

не влечёт обязанности у уполномоченных органов заключить с истцом договор социального найма, поскольку решение о предоставлении истцу квартиры на условиях социального найма не принималось,

ФИО1

была вселена в квартиру по месту проживания своего мужа, которому принадлежало право пользования квартирой в силу договора пожизненного содержания с иждивением, а не в силу договора социального найма жилого помещения.

ФИО1

не приобрела права и обязанности нанимателя по договору социального найма, в том числе после смерти мужа, в момент выдачи согласия на вселение истец не состояла на учёте нуждающихся в жилых помещениях.

С учётом изложенного, суды пришли к верному выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных требований. С учётом положений части 2 статьи 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, даже передача квартиры на баланс Правительства Москвы в лице Департамента городского имущества

<адрес>

не повлечёт заключение с истцом договора социального найма жилого помещения.

Несогласие

ФИО1

с данными выводами не может повлечь отмену судебных постановлений, поскольку по существу эти доводы являлись предметом оценки судов двух инстанций, и эти доводы направлены на оспаривание приведённых выше выводов суда относительно установленных фактических обстоятельств дела.

Соответственно, эти доводы не могут быть предметом проверки в рамках настоящего производства, поскольку несогласие с результатами оценки доказательств, произведенной судом, не подпадает под приведенный в статье 379.7 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации исчерпывающий перечень оснований к пересмотру вступивших в законную силу судебных постановлений.

Руководствуясь статьями 379.6, 379.7, 390, 390.1 ГПК РФ, судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции

определила:

Решение Кунцевского районного суда

<адрес>

от

ДД.ММ.ГГГГ

, апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от

ДД.ММ.ГГГГ

оставить без изменения, кассационную жалобу

ФИО1

– без удовлетворения.

Председательствующий:

Судьи: